

온라인 음원 플랫폼에서 발현되는 스트리밍 어뷰징 사례 연구 : 행위자 네트워크 이론(ANT)을 중심으로

A case study of streaming abuse in online music platforms
: Focusing on Actor Network Theory

이일용

Ilyong Lee

상명대학교 문화기술대학원
GSCT, Sangmyung University
holrong2@naver.com

이승연

Seungyon-seny Lee

상명대학교 문화기술대학원
GSCT, Sangmyung University
senylee01@gmail.com

요약문

본 연구는 행위자 네트워크 이론(ANT)을 이용해 온라인 음원 플랫폼에서 발현된 스트리밍 어뷰징 사례를 분석한다. 구체적인 최근 사례들을 통해 기술 기반의 행위자가 또 다른 행위자와 어떻게 네트워크를 형성하는지, 디지털 음원 플랫폼의 정산방식 구조를 통해 생성된 현상들은 어떻게 파생되고 또 어떻게 파급(번역)되는가를 알아본다. 또한 어떤 행위능력이 무엇을 더욱 견고한 네트워크로 새롭게 만들어가는지 ANT의 틀 안에서 그 관계성을 살펴보고자 한다. 그 결과 생산자는 수익 창출을 위해 비인간 행위자의 네트워크 안에서 수용자들을 차별성 있는 번역 과정에 동참시키고 있다는 것을 발견할 수 있었다. 수용자들은 생산자들이 만들어 놓은 블랙박스를 통해 동맹을 맺거나 혹은 중단하기도 하지만, 동맹 후에 생산자 이상의 고부가가치를 올리는 수용자는 또 다른 블랙박스를 생성하는 사례를 볼 수 있다.

주제어

Spotify, 온라인 음원 플랫폼, 음원 사재기, 행위자 네트워크 이론

1. 서론

음악이 디지털 음원으로 플랫폼을 통해 생산과 구매가 용이해지면서, 더욱 많은 사람 - 특히 10대에서 30대의 젊은이들-의 일상생활에서 음악은 생활필수품처럼 자리를 잡았다. 디지털 시대가 도래하며 음악산업은 엔터테인먼트 산업으로 연결되는 계기가 되었다. 이러한 계기는 음악 비즈니스 산업에도 엄청난 자산 확장으로 새로운 콘텐츠를 위한 재투자 기회의 장이 열렸다. 그러나 디지털 음악 산업이 꼭 좋은 기회만 제공한 것은 아니다. 사용자 입장에서는 생산에서 소비과정에 이르기까지 새로운 현실에 적응해야 하고, 기획사

입장에서는 비즈니스 운영을 재구성해야 하는 투자 측면에서 위험도 큰 편이다. 음악을 만드는 생산자 입장은 좋은 기회가 될 수 있으나, 역시 마케팅 홍보에 따른 빈익빈 부익부의 현상이 지배적이며, 또 법적 보호 안에서 이루어져야 하는 저작권이나 재산분배에도 열악한 상황이다. 더욱이 음원 플랫폼을 통한 소비자의 구매행태는 설상가상 음악을 프로모션 해준다는 설정으로 월 요금제에 따라 스포티파이(Spotify)에서 재생수를 발생시키는 수법으로 클릭 사기(click fraud) 방지 프로그램을 교묘하게 피해 가는 사이트까지 성행하고 있다. 이는 과거 라디오 시장에서 벌어진 뇌물수수(Payola)와 유사하다. 불법은 아니지만, 조작된 차트로 소비자의 전반적인 청취 패턴을 통한 소비자의 선택에 기반하지 않고 조작된 차트에 의해 소비자가 평소 듣지 않을 음악을 듣도록 강요하고 실제 인기를 기반으로 차트(재생목록)가 구성되는 것을 방해한다[1]. 음원 플랫폼 시장에 대해 정부의 강제적 개입은 최소한의 수준에서 접근해야 하며 규제체계를 강화하는 과정에서 업계와의 공론장을 유지해야 한다는 주장까지 거론되는 실정이다[2]. 비인간 행위자인 디지털 음원이 또 다른 비인간 행위자인 음원 플랫폼을 만나면서 국내외 스타트업의 문제는 대중음악의 소비생산에서 법적제재가 불가능한 기이한 현상들을 발현시켰다. 이러한 현상들은 귀여울 정도로 가벼운 호소로 시작한 아티스트의 행위뿐 아니라, 팬덤의 군단을 움직이기까지 계획적인 노하우를 제공하면서 법체계를 빠져나가는 방식을 강행한 예도 있다.

본 연구는 구체적인 최근 사례들을 통해 기술 기반의 행위자가 또 다른 행위자와 어떻게 네트워크를 형성하는지, 디지털 음원 플랫폼의 음원정산방식 구조를 통해 생성된 현상들은 어떻게 파생되고 또 어떻게 파급(번역)되는가를 알아본다. 또한 어떤 행위능력이 무엇을 더욱 견고한 네트워크로 새롭게

만들어가는지 ANT 의 틀 안에서 그 관계성을 살펴보는 것을 목적으로 한다. 아티스트, 소비자, 음원정산방식 등의 다양한 행위자들이 필수통과점(OPP)인 온라인 음원 플랫폼을 통해 어떠한 목적을 갖고 있는지 또 어떠한 결과의 블랙박스로 발현되었는지를 알아보고자 한다. 3 장의 각 사례에서 보이는 네트워크의 형성과 번역과정을 미셸 칼롱(Michel Callon)의 번역의 4 가지 단계[3]를 대입하여 그 궤적을 기술(description)한다. 이때 아티스트의 생산구조와 팬들의 수요방식에서 일어나는 번역과정과 막강한 권력(Power)을 어떻게 구축하고 블랙박스화해 가는지에 관해 기술한다.

2. 선행연구

행위자 네트워크 이론(ANT)을 이용한 국내 문화예술 분야의 논문은 해외 논문에 비해 현저하게 적은 편이다. 이러한 이유로 ANT 를 이용한 국내 논문 가운데 김진택(2012)의 대중문화콘텐츠, 박양우, 이유리(2012), 정명철, 오준호(2016), Tse, Shin & Tsang(2020)의 대중음악산업에 관한 연구를 조사하였으며, ANT 를 이용한 Prior(2018) 해외 논문연구에서 가상 아이돌의 목소리가 비인간 행위자인 마이크와 같은 장비를 통해 어떤 번역이 일어나는지에 관한 유사 주제를 살펴본다. 또 ANT 의 관점은 아니지만, 음원 플랫폼에서의 정산방식을 통해 디지털 불법 복제가 팬들을 통해 이루어진다는 Kim(2018)의 해외 논문에 대해서도 본 연구의 유사 주제로서 관점 비교를 위해 분석이 필요하였다.

정명철·오준호(2017)의 연구에서는 에이펙스 트윈이라는 음악가 온라인 음원 플랫폼 사운드클라우드에서 음악을 생산하고 그 생산한 음원에 대해 다른 사용자들이 음악을 재생산해 내는 번역의 과정을 시간의 흐름에 따라 정리하였다. 새로운 번역은 에이펙스 트윈이 사운드클라우드를 사용하면서부터 온라인 음원 플랫폼의 특성에 의한 세 가지 기능에서 또 다른 번역 양상을 지적했다[4].

또 다른 정명철, 오준호(2016)의 논문에서는 ANT 를 통해 대중음악 연구자들의 악기, 장비, 온라인 플랫폼, 법, 카메라, 소프트웨어와 같은 비인간 행위자들을 인간의 도구적 수준으로 격하시키지 않고, 인간과 동등한 위치에서 그 고유한 물질 특성과 행위능력을 분석하였다. ANT 를 비가시적인 영역을 가시화하여 그 행위 동선을 파악하였으나 일부 매체에 국한되어 있으며, 음악 실천 양식들의 맥락적 관계를 엿볼 수 있는 문헌고찰 연구이다[5].

Prior(2018)의 연구는 주제의 유사점도 있지만 ANT 의 분석이 매우 흥미로웠다. 그는 목소리가 우리 귀에 들리기까지 소리가 공진화하는 비인간 행위자의 연결구조를 ANT 의 관점에서 탐구하였다. 목소리를 재개념화하는 것은 궁극적으로 그것을 불순하게 하거나 인공적, 기계적인 것으로 듣는 것이 아니라, 그것을 완전히 확장하여 공진화하는 행위능력의 열린 체계로 회복하는 것이라고 그 관계성을 기술하였다[6].

Kim(2018)의 연구는 ANT 적 관점의 연구는 아니지만, 내용적 측면에서 같은 문제점을 고민하고 있음을 알 수 있다. 디지털 이미징 기술의 도래로 해외 K-Pop 팬들에 의한 불법 복제 라이브 스트리밍을 다루고 있는데, 시청자가 디지털 시대의 특정 집단의 시각을 통해 세계의 경계를 재정의하는 방식의 사례를 보여준다. 디지털 기술로 통제와 감시가 강화하고, 독재적이지만 해킹할 수 있는 것처럼 보이는 권력을 재정렬하고 재구성하기 위해 권한 부여의 새로운 기술이 뒤따라야 한다는 제안도 충분히 ANT 로 재조명해 볼 수 있다[7].

김진택(2012)은 문화콘텐츠의 이해와 적용을 공간의 복원 및 재생의 영역에서 행위자 네트워크 이론으로 해석하였다. 문화콘텐츠 생산과 소비의 영역에서 일어나는 변주와 이해, 전환 작업은 ANT 가 칭하는 번역이며, 또한 ANT 중 번역의 개념의 이해와 관계의 네트워크 안에서 움직이는 번역과정의 추적과 서술 작업은 스토리텔링의 영역에도 적용될 수 있는 좋은 전략임을 시사하였다[8].

박양우, 이유리(2012)는 ANT 로 한국 대중음악 이해당사자를 주요 행위자(actors)로 보고, 행위자들 간의 상호관계와 상호작용 및 영향력을 규명하였다. 이 11 개의 주요 행위자 중 가장 영향력을 큰 행위자를 관리 측면의 기획사를 뽑았으며 그다음으로 방송국을 뽑았다. 그러나 10 년이 지난 지금의 주요 행위자는 팬덤 소비자인 것을 간과할 수 없을 것이다[9].

Tse, Shin & Tsang(2020)의 연구는 문화 생산에서 시장 행위자의 대리인, 협상 및 논쟁적인 관행을 전면에 내세우는 '문화 매개체'라는 개념과 관련하여 일명 '매력적'이고 '유행을 따르' '패션성'의 사회적 구성을 조사한다. 문화 매개의 이해에 대한 문화-경제적 접근을 발전시키고, 매트릭스 개념을 통해 ANT 의 환원주의적 관점을 정리하였다[10].

위와 같이 선행 연구에서 대중음악 유통 혹은 정산방식을 주제로 하는 논문은 꽤 많이 있지만, 이

주제를 ANT 로 접근한 연구는 자료가 많지 않다. 3 장에서는 음원 플랫폼의 정산방식에서 차이가 있는 두 가지 사례를 ANT 의 관점에서 살펴보고자 한다. 사례마다 첫 문단은 사례에 대한 사실을 기술하였고, 그 후에 ANT 의 번역 과정을 설명하는 방식이다. 사례 1 과 2 는 윤리적 관점에서는 누가 봐도 불법이지만 현재의 법망을 피해 저지르고 있는 수익구조에 대한 사례이며, 사례 3 는 공감을 유발하는 홍보에 의한 수익 방식과 어뷰징에 대한 수용태도의 변화를 보였다.

3. 행위자들의 네트워크 형성과 번역 과정

대표적인 온라인 음원 플랫폼 스포티파이에는 많은 음원 유통 업체와 아티스트들의 음악을 제공해 현재 6,000 만 곡 이상의 곡을 보유하고 있다. 스포티파이는 음원이 유통되어 소비자에게 제공되는 과정 중 필수통과지점으로서 무제한 스트리밍 구독 서비스, 음원 정산, 플레이리스트 등의 행위능력을 갖게 된다. 무제한 스트리밍 구독 서비스는 스포티파이와 소비자가 월정액 요금지불과 사용자가 원하는 만큼 음원 스트리밍을 제공하는 상호 간의 행위능력이다. 이 행위능력을 통해 스포티파이는 수익이 발생하여 또 다른 네트워크를 형성하게 된다. 먼저, 스포티파이를 통해 음원을 유통한 아티스트에 대한 정산이 가능해진다. 스포티파이가 음원 정산에 사용하고 있는 방식은 ‘비례 분배 정산 방식’으로 기존에 음원 유통시장에서 가장 많이 활용되고 있는 정산법이다. 이 행위능력으로 아티스트는 경제적 이익이 발생하며 그들은 더 많은 이익을 위해 자신들의 음악과 유통에 대해 투자를 하게 된다. 이에 따라 스포티파이는 아티스트에게 필수통과지점으로 작용하며, 매출과 성과로 반영된 음원 차트 및 플레이리스트는 블랙박스의 역할을 하게 된다. 스포티파이는 사용자에게 플레이리스트를 제공하며 이는 스포티파이의 강력한 행위능력으로 아티스트에 대한 권력구조를 갖게 된다. 스포티파이의 ‘플레이리스트’는 다양한 장르 분류가 있으며 음악을 인기 순위별로 자동으로 음악을 선정해 만들어지는 스포티파이의 핵심 기능이다. 사용자에게 편의성을 제공하며 아티스트는 플레이리스트 알고리즘에 노출되기 위해 음악에 대한 전략적인 마케팅을 시도하며 그것이 음악에 대한 수익으로 연결되길 기대한다.

그림 1 은 스포티파이의 행위능력은 음원 스트리밍 서비스라는 네트워크 안에 하나의 거대한 필수통과지점을 구축하게 된다. 스포티파이의 행위능력은 전반적으로 소비자와 아티스트 간에 네트워크를 선순환적으로 잘 구축하고 그것은 블랙박스로 만들어진다. 하지만 이 양측 행위자들의

예기치 못한 네트워크의 동맹으로 기이한 번역을 창출한다. 다음의 사례들을 통해 상호 행위자들의 번역을 살펴보고, 스포티파이에서 발생하는 행위능력의 모순점이 발견할 수 있다.

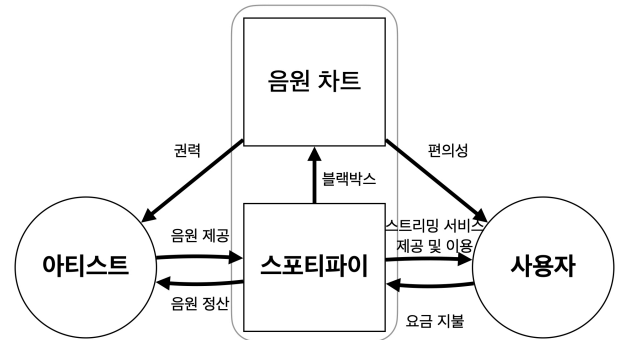


그림 1 스포티파이와 아티스트, 사용자 간에 형성된 네트워크

3.1 불가리아 ISRC 의 스포티파이 스캔

2017 년 5 월 3 일 스포티파이에는 ‘Soulful Music’, ‘Music From The Heart’라는 두 개의 재생목록이 만들어졌다. 불가리아의 ISRC(국제 표준 녹음코드)에 첨부된 총 467 개의 음원은 모두 허위(pseudo) 아티스트의 이름으로 구성되어있었으며, 또 음원은 일반적인 대중음악이 아닌 기침 소리나 뱉어내는 소리, 채채기 등의 효과음(Foley sound)으로 구성된 30 초 정도 길이의 소리 그 자체였다. 이 허위 아티스트들은 약 1,200 개를 유료계정 이용하였는데, 스포티파이는 이들이 월평균 약 1 억 300 만 회 스트리밍할 수 있었다고 추정하였다. 비정상적인 스트리밍 방법으로 해당 재생목록은 인기 순위 차트까지 영향을 미쳤는데, 첫 진입 후 편승효과(Bandwagon Effect)로 인해 ‘Music From The Heart’는 글로벌 차트 84 위, 미국 차트 22 위까지 진입하였으며, ‘Soulful Music’은 글로벌 차트 35 위, 미국 11 위까지 진입하게 되었다. 해당 재생목록은 같은 해 9 월 말, 주요 레이블 임원에 의해 발견되었는데, 스포티파이는 서비스 콘텐츠 정책위반의 사유로 그들의 서비스를 중단하였다. 스포티파이는 그들이 월평균 약 \$1,000,000(13 억원)에 매출을 발생시킨 것으로 추정했다. 흥미로운 것은 스포티파이가 불가리아 ISRC 로 구성된 모든 계정에 대한 저작권료를 온전히 지급했다는 것이다. 스포티파이는 몇 달간 주요 레이블과 저작권 보유자에 대한 세부 데이터를 공유하고 조사하였지만, 이 행위자들의 모든 계정이 검증할 수 있는 소득에 연결되어 있다는 것을 발견하였다. 스포티파이는 뒤늦게 스트리밍 활동을 인위적으로 조작하는 것에 대한 심각성을 깨닫고

프로세스를 개선하기 위해 막대한 투자를 하고 있다고 밝혔다.

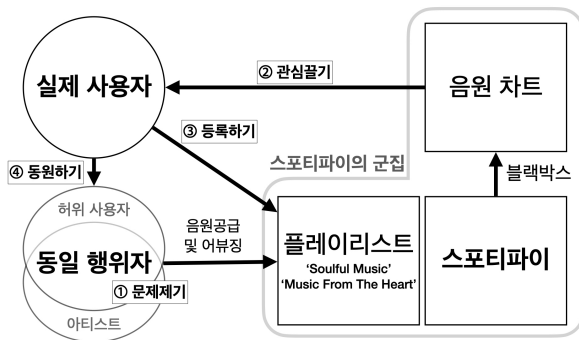


그림 2 허위소비자(아티스트)가 어뷰징을 통해 사용자를 유입시킨 칼롱의 번역과정

그림 2 는 사례 1 을 칼롱의 번역 과정 4 단계로 구성하였다. 최초의 허위 행위자는 467 개의 음원을 제작한 행위자로서 두 개의 재생목록을 스포티파이에서 생산하고 발매한다. 소음으로 구성된 이 두 개의 재생목록은 네트워크 교란을 주도하는 1,200 명의 집단 허위 사용자를 끌어들이 동맹을 맺는다. 최초의 허위 행위자는 자신의 의지를 매개자인 허위 사용자들에게 역할을 부여하여 시키는 일의 목록을 기입함으로써 번역하려고 시도했다. 하지만 동맹을 맺은 1,200 명의 허위 사용자와 467 명의 음원을 제작한 아티스트는 별개의 행위자가 아닌 하나의 동일 행위자였다. 여기까지를 ‘문제제기’로 볼 수 있다. 이 1,200 명의 허위 사용자들은 차트 진입을 위해 5 개월간 밤낮없이 스트리밍을 진행하였고, 마침내 차트에 진입한다. 재생 목록의 차트 입성은 스포티파이의 블랙박스인 차트를 교란하면서, 지속해서 순위에 올랐고 번역의 중심에 서게 된다. 차트 상위권 진입에 성공한 비인간 행위자인 재생 목록은 스포티파이 실제 가입자인 소비행위자들의 ‘관심 끌기’에 성공하였고, 이 소비 행위자들은 차트에 진입한 재생 목록들을 자신의 목록에 ‘등록하여’ 네트워크에 동참한다. 스포티파이의 블랙박스인 차트에 영향을 받는 실제 소비행위자들에게 인기라는 불변의 가동물을 이용해 실제 소비행위자들의 동맹(스트리밍)을 유도하여 재생목록은 더욱 강력한 힘을 얻게 된다. 실제 소비행위자들의 등록은 허위행위자들에게 엄청난 수익을 창출하였고 ‘동원하기’에 성공한다. 칼롱의 번역의 4 단계는 여기까지 하나의 세트르 묶인 번역 과정으로 볼 수 있다.

적어도 외부의 제 3 행위자가 개입하기 전까지 단합된 동맹군의 네트워크를 형성한 성공한 번역 과정이었다. 제 3 행위자의 등장은 번역에서의 반역으로 기술될 수

있으며, 거짓으로 점철된 재생목록의 권력은 순식간에 결절된다. 스포티파이의 서비스 중단이라는 법적인 행위능력으로 허위 행위자들의 권력은 한순간에 소멸하였다. 그런데 여기서 결정적인 권력 행위자인 스포티파이의 모순을 볼 수 있다. 스포티파이가 허위 행위자의 서비스 중단과 동시에 이 불가리아 ISRC 로 구성된 모든 계정에 대한 저작권을 온전히 지급했다는 것이다. 스포티파이는 허위 행위자의 세부 데이터를 조사하였지만, 그들의 모든 계정은 법적으로 아무 문제가 없는 계정이었기 때문이다. 번역의 과정에서 허위 행위자를 척결하고 스포티파이에 직접적인 손실은 없었다. 하지만 실제 소비행위자들의 신뢰를 잃게 되므로 동맹 맺었던 네트워크는 손실을 겪었고, 블랙박스화되었던 차트는 그 신뢰를 의심으로 바꿀 수밖에 없는 현실이 되었다. 스포티파이는 자신들의 음원 정산 방식이라는 행위능력에 대한 사각지대를 직면하게 된 것이다.

3.2 버프펙(Vulfpeck)의 ‘Sleepify’

2014 년 3 월, 미국 펑크 밴드 버프펙(Vulfpeck)은 앨범 ‘Sleepify’를 온라인 음원 플랫폼 스포티파이를 통해 발매하였다. 10 개의 트랙으로 구성된 ‘Sleepify’는 약 30 초 길이의 무성(無聲) 트랙으로 구성되어 있다. 각 트랙의 제목은 ‘z’, ‘zz’, ‘zzz’, ‘zzzz’ 등으로 영어권 사람들에게 수면을 뜻한다. 버프펙은 해당 음반의 발매 목적을 자신들의 유튜브 채널을 통해 밝혔는데, ‘Sleepify’ 스트리밍으로 발생한 저작권을 밴드의 무료 콘서트 투어를 위한 클라우드 펀딩으로 사용하겠다는 것이다. 자신들의 팬들이 자는 동안 스포티파이를 통해 앨범을 재생하길 요청하였는데, 이는 스포티파이의 행위능력 중 하나인 무제한 음원 스트리밍 서비스를 이용해 무한 반복하는 행위로 일반적인 음악감상을 벗어난 사용법이었다. 이렇게 번역된 스포티파이의 행위능력이 약 두 달간 발화된 결과, 약 US \$20,000(2 천만원)의 저작권을 얻을 수 있었다. 하지만 이를 감지한 스포티파이는 2014 년 4 월 26 일 버프펙의 ‘Sleepify’를 스포티파이의 서비스 콘텐츠 정책위반의 이유로 서비스를 중단했다. 같은 해 7 월 빌보드는 버프펙이 총 \$19,655 의 저작권을 받았고 추가로 1,100 달러를 받았다고 보고하였다. 결과적으로 버프펙은 클라우드 펀딩의 목적을 달성하며 8 월, 9 월에 샌프란시스코, 샌루이스 오비스포, 로스앤젤레스, 시카고, 앤하버, 뉴욕에 예정된 Free Sleepify Tour 를 열 수 있었다. 이 사실로 밴드의 설립자 잭 스트래튼(Jack Stratton)은 2018 년 CNBC 와의 인터뷰에서 스포티파이의

무제한 스트리밍 구독 서비스를 비판하고 비례 배분 정산 방식이 아닌 사용자 중심의 새로운 정산 방식을 제안하며 사용자의 커밍아웃을 유도하였다.

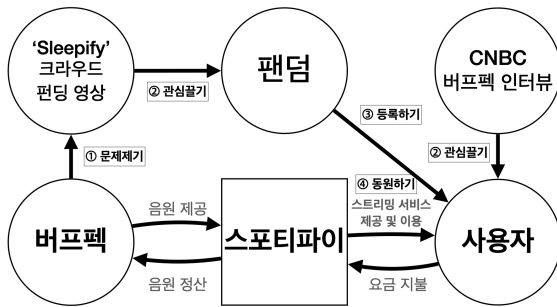


그림 3 아티스트의 클라우드 펀딩을 통해 사용자를 유입시킨 칼롱의 번역과정

사례 3 을 칼롱의 번역 과정 4 단계로 구성해보면, 버프팩이 ‘Sleepify’를 발매하여 유튜브를 통해 팬들에게 새벽시간 어부징을 이용한 클라우드 펀딩을 제시한 것을 ‘문제제기’로 본다. 유튜브를 통한 버프팩의 절실하고도 정직한 호소는 사용자들을 공감이라는 동맹의 기초를 마련했고 자신의 네트워크를 중단하고 우회할 만큼 정산을 후원이라는 개념으로 ‘관심 끌기’에 성공한다. 영상을 본 팬들은 그들의 클라우드 펀딩에 자발적으로 동참하였고 이를 ‘등록하기’로 본다. 버프팩이 CNBC 와의 인터뷰를 통해 스포티파이의 행위능력인 무제한 스트리밍 구독 서비스와 비례 배분 정산 방식 사이의 상호작용을 통해 음원 정산에서는 비정상적인 매출이 발생하게 되는 모순, 즉 번역을 알리게 된다. 이는 기존의 비례 배분 정산 방식의 허점을 보여주며 팬덤이 아닌 사용자들에게까지 ‘관심 끌기’를 성공한다. 팬덤(사용자)은 지지의 뜻으로 ‘Sleepify’를 재생하였고 버프팩의 CNBC 인터뷰로 그들의 목적이 비례 배분 정산 방식에 허점임을 밝히며 그들의 네트워크에 ‘동원하기’ 되었다. 이는 필수통과지점인 스포티파이를 통해 인간 행위자 아티스트와 또 다른 인간 행위자 팬덤(사용자) 간의 네트워크에서 발생한 번역이었다. 번역에 대한 결과로 필수통과지점인 스포티파이의 강력한 권력 중 하나인 음원 정산방식에 대한 문제점이 불어졌고 개선이 불가피할 것이다. 아티스트가 소비자와 동맹을 이루고 필수통과지점인 스포티파이가 갖는 음원 정산이라는 행위능력에 대한 모순을 증명해냈다.

3.3 결과

2 가지 사례를 ANT 의 틀 안에서 관계성을 살펴보았다. 2 가지 사례 모두 현재 음악산업에 중심을 차지하고 있는 온라인 음원 플랫폼의

네트워크에 포함되어 있다. 하지만 필수통과지점인 온라인 음원 플랫폼의 행위능력으로 인해 생기는 권력구조에 대한 다양한 관점들이 있었고 그로 인한 새로운 번역들이 발생하였다.

먼저 불가리아 ISRC 의 스캠의 번역은 온라인 음원 플랫폼의 행위능력을 행위자가 악용하였다. 일반적으로 온라인 음원 플랫폼이 아티스트에 갖는 강력한 권력을 역이용하여 번역을 일으켰다. 불특정 소비행위자로 인한 차트는 편승효과를 일으켜 실제 소비자들의 유입을 성공하였고 이 피해는 불특정 다수의 아티스트가 짚어지게 되었다. 불가리아 ISRC 의 스캠은 아티스트로 위장한 소비자가 스트리밍 판매량 증가에 필요한 음악의 최소 길이의 음원을 이용해 스스로 어부징을 했다. 번역의 결과로 스스로가 소비행위가 되어 온라인 음원 플랫폼의 행위능력을 악용했다. 하지만 번역의 결과로 법적 문제가 있거나 실제 온라인 음원 플랫폼이 직접적으로 받는 피해는 없었기 때문에 온라인 음원 플랫폼이 사실상 그동안 방관에 가까운 운영 태도가 드러났다. 이에 정당한 아티스트들과 일반적인 소비행위자들의 신뢰가 약해지고 그들이 구축한 네트워크에 손실이 생기기 시작하는 부정적 측면이 들어났다.

버프팩의 ‘Sleepify’는 위와 같은 번역에 대한 또 다른 관점을 보여주었다. 버프팩은 팬덤을 이용한 위와 동일한 번역을 일으켰지만, 그 네트워크를 구성하는 과정에 있어서 전혀 다른 행보를 보였다. 그들은 금전적 이익에 중심을 두지 않고 정산을 후원이라는 개념으로 번역을 일으켰다. CNBC 와의 인터뷰를 통해 그들의 행보가 현재 유통시장의 허점에 대한 문제제기를 하며 기존 네트워크에 대한 비판을 통해 그들의 네트워크에 구성된 소비행위자들의 신뢰도를 높이고 그들의 네트워크가 강한 권력을 얻게 되는 결과로 이어졌다. 버프팩은 온라인 음원 플랫폼과의 네트워크에서 새로운 정산 방식을 개선점으로 제시하여 기존 네트워크의 행위자들 간에 결속력을 높이는 데 노력하였다. 아티스트의 거대한 수익창출만이 목적이었던 불가리아 ISRC 의 스캠과는 다른 행위자의 긍정적 수용 태도를 보여주었다.

현재 음악산업에 위 사례들의 번역이 몰고 온 결과들이 있다. 불가리아 ISRC 의 스캠 같은 번역들로 온라인 음원 플랫폼의 행위능력에 대한 번역을 일으키는 괴물이 탄생했다. 이들은 일명 스트리미파이(Streamify)라고 불리며 아티스트들을 대상으로 마치 여행패키지 상품을 보는 것처럼

안내하듯 어뷰징에 대한 구체적 금액과 가이드라인을 제시한다. 스트리밍파이는 현행되고 있는 음악산업진흥에 관한 법률 제 26 조, 일명 음원 사재기 방지법을 교묘하게 피해 간다. 사실상 현재 국내 음악유통시장에 상륙해서 보급된다면 짧은 시간에 시장은 마비가 될 것이다. 버프팩은 반역에 대한 해결방안이나 새로운 대안점을 내놓았다. 버프팩이 제안한 사용자 중심의 정산 방식은 현재 국내 IT 기업 네이버의 온라인 음원 플랫폼에서 VPS(Vibe Payment System)이라는 이름으로 2020 년 6 월부터 현재까지 시행되고 있다. 사운드 클라우드 역시 2021 년 4 월부터 팬 파워드 로얄티(Fan-Powered Royalties)라는 이름으로 사용자 중심의 정산 방식을 도입하였다. 이는 소비행위자로 하여금 긍정적인 반응을 이끌고 있지만 아직 다른 온라인 음원 플랫폼과 같은 다른 행위자들에게 아직 그 필요성과 관심을 받지 못하고 있는 것이 현실이다.

4. 결론

본 연구를 통해 음악생산자가 수익 창출을 위해 비인간 행위자의 네트워크 안에서 온라인 음원 플랫폼 사용자들을 차별성 있는 번역 과정에 동참시키고 있다는 것을 발견할 수 있다. 사용자들은 음악생산자들이 만들어 놓은 블랙박스를 통해 동맹을 맺거나 혹은 중단하기도 하였다. 이렇게 음악생산자와 사용자의 평풍으로 이어가는 일련의 재생산 과정은 긍정적인 번역이 끊임없이 새롭게 일어날 수 있다는 점에서 기술의 발전에도 인간 행위자들이 동맹이라는 네트워크에서 상생(相生) 구조의 통찰을 제공한다. 필수통과점인 온라인 음원 플랫폼에는 여전히 모순점들의 개선이 요구되지만, 수용자의 역치(閾值) 행위가 네트워크를 재구성하는 번역의 새로운 결과를 차별성 있게 창출한다는 점도 의미 있다. 하지만 사례의 숨겨진 사실 확인에 대한 한계와 반역에 대한 해결방안이 제시되고 시행됨에도 근본적으로 문제해결이 되지 않고 있다는 점은 아쉽다. 우리는 온라인 음악 플랫폼과 행위능력에 대한 다양한 관점을 가져야 하고 음악산업 발전에 ANT 를 활용한 더 많은 연구와 또 다른 창의적인 연구방법론이 동원된 후속 연구가 필요하다.

참고문헌

1. Burton, C. S. 'Playola'and Fraud on Digital Music Platforms: Why Legislative Action Is Required to Save the Music Streaming Market, J. Bus. & Tech. L. 16(2). HeinOnline. pp. 396-7, 427 2021.

2. 이민아. 음악산업에 대한 정부개입의 한계와 필요성: 음원사재기 현상을 중심으로. 문화정책논총. 34(1). 한국문화관광연구원. pp. 28. 2020.
3. 브뤼노 라투르. 인간 사물 동맹. 미셸 칼롱(편). 번역의 사회학의 몇 가지 요소들:가리비와 생브리와 만의 어부들 길들이기. 강원도 원주시: 이음. pp. 67-87. 2018.
4. 정명철, 오준호. 디지털 음악 플랫폼에서 창발하는 음악 생산과 수용의 새로운 모델:에이펙스 트윈의 사운드클라우드 계정 'user18081971'을 중심으로. 音樂論壇. 37(-). 한양대학교 음악연구소. pp. 201. 2017.
5. 정명철, 오준호. 대중음악연구의 새로운 경향: 행위자 네트워크 이론(ANT)을 적용한 연구를 중심으로. 音樂論壇. 36(-). 한양대학교 음악연구소. pp. 191. 2016.
6. Prior, N. On Vocal Assemblages: From Edison to Miku. Contemporary Music Review. 37(5-6). Taylor & Francis. pp. 489, 490, 500, 504. 2018.
7. Hyo Jung Kim. Gridhood: On Pirated Streaming by Transnational K-Pop Fans and the Computational Grids Reframing the Virtual Networks. Master thesis. Stony Brook University. 2018.
8. 김진택. 행위자 네트워크 이론(ANT)을 통한 문화콘텐츠의 이해와 적용 - 공간의 복원과 재생에 대한 ANT의 해석. 인문콘텐츠. 0(24). 인문콘텐츠학회. pp. 33. 2012.
9. 박양우, 이유리. 한국 대중음악산업의 네트워크 구조에 관한 연구. 예술경영연구. 0(28). 한국예술경영학회. pp. 257-85. 2013.
10. Tse, T., Shin, V., & Tsang, L. T. From shanzhai chic to Gangnam style: seven practices of cultural-economic mediation in China and Korea. Journal of Cultural Economy. 13(5). Taylor & Francis. pp. 523. 2020.